

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 30 chaouel 1418 - 27 février 1998

141^{ème} année

N° 17

Sommaire

Lois

Loi n° 98-15 du 23 février 1998 , portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et des amendements à ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles	399
Loi n° 98-16 du 23 février 1998 , portant ratification d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 16 novembre 1997 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman.	399
Loi n° 98-17 du 23 février 1998 , relative à la prévention des méfaits du tabagisme.	399

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de conseillers à la cour des comptes.....	401
Nomination de contrôleurs généraux	401
Maintien en activité dans le secteur public	401

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 19 février 1998, relatif aux procédures d'inscription des opérations de leasing au greffe du tribunal	401
Arrêté du ministre de la justice du 24 février 1998, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire	402

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chargé de mission	402
---	------------

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, fixant la composition de la commission consultative de l'observatoire national de la circulation	402
--	------------

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, relatif au transfert du siège de la commune de Thina gouvernorat de Sfax	402
Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, relatif au transfert du siège de la commune de Ain Jaloula gouvernorat de Kairouan	402
Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, relatif au transfert du siège de la commune de Jedeliane gouvernorat de Kasserine	403
Ministère des Affaires Sociales	
Décret n° 98-405 du 18 février 1998, portant création du centre de défense et d'intégration sociales de Dar Chaabane El Fehri et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement	403
Nomination d'inspecteur général du travail	404
Nomination de conciliateurs en chefs	404
Nomination d'un chef de division	404
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire	404
Ministère de l'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 février 1998 portant délégation de signature..	404
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Tableau parcellaire	405
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis	405
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 février 1998 relatif à l'approbation du manuel de procédure de l'université du Sud à Sfax	408
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance du 19 février 1998 fixant la liste des départements à l'institut supérieur des cadres de l'enfance	408
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Intégration dans le grade d'administrateur général	408
Intégration dans le grade d'administrateur en chef	408
Nomination d'un chef de service	409
Ministère du Commerce	
Nomination d'un ingénieur général	409
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 98-413 du 18 février 1998, complétant le décret n° 95-2436 du 11 décembre 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être attribuées aux usagers par les services et les entreprises publiques relevant du ministère de l'industrie	409
Nomination d'ingénieurs généraux	409
Arrêté du ministre de l'industrie du 19 février 1998 portant approbation du manuel des procédures relatif à la direction de la sécurité au ministère de l'industrie	409
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 98-418 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional.....	409
Décret n° 98-419 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Sud.....	412
Décret n° 98-420 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Nord Ouest.	414
Décret n° 98-421 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Centre Ouest.	417

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un directeur général	419
Nomination de chefs de division	419
Nomination de chefs d'arrondissement	420
Nomination de chefs de cellule	420
Nomination de chefs de service	420

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	420
---	-----

lois

Loi n° 98-15 du 23 février 1998, portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et des amendements à ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont ratifiés les amendements à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et les amendements à ses protocoles, ainsi que les nouveaux protocoles qui sont tous annexés à la présente loi et désignés ci-après :

1 - Amendements à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution adoptés à Barcelone et signés par la République Tunisienne le 10 juin 1995,

2 - Amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer méditerranée par les immersions effectuées par les navires et aéronefs adoptés à Barcelone et signés par la République Tunisienne le 10 juin 1995,

3 - Amendements au protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution provenant des sources situées à terre adoptés à Syracuse et signés par la République tunisienne le 7 mars 1996,

4 - Protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol adopté à Madrid et signé par la République Tunisienne le 14 octobre 1994,

5 - Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en méditerranée adopté à Barcelone et signé par la République Tunisienne le 10 juin 1995,

6 - Annexes au protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en méditerranée adoptées à Monaco et signées par la République Tunisienne le 24 novembre 1996,

7 - Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer méditerranée par les mouvements transfrontières de déchets dangereux adopté à Izmir et signé par la République Tunisienne le 1er octobre 1996

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 février 1998.

Loi n° 98-16 du 23 février 1998, portant ratification d'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue le 16 novembre 1997 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman. (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est ratifiée la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Mascate le 16 novembre 1997, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 février 1998.

Loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme. (1)

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont considérés comme produits du tabac, au sens de la présente loi, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés dès lors qu'ils sont constitués du tabac même partiellement.

Art. 2. - Il est interdit de faire, d'une manière directe, de propagande ou de publicité en faveur du tabac ou ses produits par :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 février 1998.

1) Des projections ou des annonces sonores dans les salles et espaces de spectacles et autres lieux publics ou ouvert au public,

2) Des affiches, panneaux, réclames, prospectus ou enseignes lumineuses ou non. Ces dispositions ne s'appliquent pas, toutefois, à la publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des lieux de production et des débits de tabac, ni aux enseignes et panneaux qui les signalent,

Art. 3. - L'offre, la remise et la distribution, à titre gratuit, de tabac ou de ses produits sont interdites lorsqu'elles sont faites à des fins publicitaires ou de propagande.

Art. 4. - Il est interdit de faire de propagande ou de publicité, par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou de ses produits et des articles pour fumeurs dans les publications destinées aux mineurs.

Art. 5. - Dans les cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou de ses produits ne doit comporter d'autre mention que la dénomination du produit, la composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur.

Art. 6. - Il est interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation culturelle ou sportive, le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou le nom d'un producteur, fabricant ou commerçant du tabac ou de ses produits.

les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur.

Art. 7. - Les manifestations s'adressant à un public d'enfants ou de mineurs ne doivent pas être accompagnées d'une publicité ou propagande au profit du tabac ou ses produits.

Art. 8. - La vente du tabac est subordonnée à l'apposition, sur la couverture extérieure des paquets ou des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur en caractères parfaitement apparents et indélébiles, de la formule "avis important : fumer nuit à la santé "

La couverture extérieure des paquets ou des emballages doit comporter également les indications suivantes :

- la composition intégrale, sauf s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres.

- La teneur moyenne en goudron et en nicotine.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les analyses permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages.

Art. 9. - Les teneurs maximales en goudron des produits du tabac destinés directement à la consommation sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 10. - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à l'usage collectif.

Un décret détermine lesdits lieux et les modalités d'application de l'interdiction prévue à l'alinéa précédent.

Art. 11. - Il est interdit aux personnels exerçant dans le secteur de l'alimentation de fumer pendant la préparation, la transfusion ou l'emballage des produits alimentaires destinés à la consommation humaine.

Il est également interdit aux personnels employés dans les restaurants ou les pâtisseries de fumer en préparant ou en servant la nourriture et les boissons.

Art. 12. - Il est interdit d'utiliser des distributeurs automatiques pour la vente du tabac ou ses produits.

Art. 13. - Les endroits soumis à l'interdiction de fumer doivent être signalés par des indications suffisamment apparentes.

Le modèle de ces indications est fixé par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 14. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents de la police judiciaire qui en dressent des procès-verbaux. Ces prérogatives peuvent être également exercées par les agents assermentés de l'administration à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent être munis de leurs cartes professionnelles et habilités conformément aux dispositions législatives en vigueur à constater les infractions et à en dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux doivent comporter les nom et prénom de l'agent verbalisateur, le numéro de sa carte professionnelle, sa signature et l'indication du service dont il relève. Ces procès-verbaux doivent comporter également la nature, le lieu et la date de l'infraction commise ainsi que l'identité de son auteur et sa signature, au cas où il refuse de signer, mention en est faite sur le procès verbal.

Les procès verbaux sont transmis par le chef de l'administration dont la relève l'agent verbalisateur au procureur de la République auprès du tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Art. 15. - Les infractions aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente loi sont punies d'une amende de cinq cents (500) dinars à trois mille (3000) dinars. le montant de l'amende peut être porté à cinquante pour cent (50%) des dépenses consacrées à la publicité interdite.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Est considéré contrevenant au sens du présent article le propriétaire du local, de l'espace, son exploitant ou la personne qui en est responsable ainsi que celui qui a procédé à la propagande ou à la publicité ou celui qui en a assuré la production.

Les règles relatives à la complicité prévues à l'article 32 du code pénal sont applicables à ces infractions.

L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi, prendre toutes mesures de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la propagande ou publicité incriminées et ce aux frais de contrevenant.

Art. 16. - Les infractions aux dispositions de l'article 10 de la présente loi sont punies d'une amende de vingt cinq (25) dinars.

Les infractions aux dispositions de l'article 11 de la présente loi sont punies d'une amende de cinquante (50) dinars.

Les infractions aux dispositions de l'article 12 de la présente loi sont punies d'une amende de cent (100) dinars à quatre cents (400) dinars.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Les peines prévues à la présente loi ne sont pas exclusives de l'application des peines prévues par d'autres lois.

Art. 17. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi.

Art. 18. - Les dispositions de la présente loi prennent effet une année après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 23 février 1998

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-400 du 18 février 1998.

Sont nommés conseillers à la cour des comptes les membres de ladite cour ci-après désignés :

- Hela Hajer Jabeur,
- Zouheir Dhaou.
- Houcine Ben Hadj Messaoud.
- Souheil Cheour.
- Lotfi Derbel.
- Ridha Messaoud.
- Khaled Largui.
- Amel Ben Romdhane née Beyoudh.
- Alaya Mekki née Baraty.

Par décret n° 98-401 du 18 février 1998.

Madame Faouzia Lamouchi épouse M'chirgui, contrôleur en chef des services publics, est nommée contrôleur général des services publics au premier ministère.

Par décret n° 98-402 du 18 février 1998.

Monsieur Abdelhay M'zoughi, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au premier ministère.

DEROGATION POUR L'EXERCICE DANS LE SECTEUR PUBLIC

Par décret n° 98-403 du 18 février 1998.

Il est accordé à Monsieur Abdelhamid Escheikh une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1998.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 19 février 1998, relatif aux procédures d'inscription des opérations de leasing au greffe du tribunal.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 89-94 du 26 juillet 1994, relative au leasing et notamment ses articles 7, 8 et 13,

Arrête ce qui suit :

Article premier. - Les opérations de leasing relatives aux équipements ou matériel utilisés dans des activités professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de services sont inscrites sur un registre spécial ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

Art. 2. - Le greffe du tribunal de première instance est chargé sous le contrôle du président du tribunal ou d'un magistrat désigné à cet effet par ce dernier de tenir le registre de leasing qui doit être numéroté et paraphé par le président du tribunal, chaque page étant réservée à une seule opération de leasing.

Art. 3. - Les opérations de leasing sont inscrites sur requête du bailleur au greffe du tribunal de première instance, lieu de registre du commerce sur lequel le preneur est inscrit. Si celui-ci n'est pas

assujetti à l'obligation d'immatriculation, ces opérations sont inscrites au greffe du tribunal de première instance de l'établissement où sont exploités les équipements, ou le matériel, objet du contrat de leasing.

En cas de pluralité des lieux d'exploitation effective des équipements, les opérations de leasing sont inscrites au greffe du tribunal du lieu prévu au contrat.

Art. 4. - Les modifications affectant les renseignements concernant les parties et les biens objet de l'opération de leasing sont insérées, en marge des inscriptions initiales, à la demande du bailleur, au greffe du tribunal du lieu d'inscription des opérations de leasing.

Dans le cas où les modifications intervenues impliquent un changement rendant compétent le greffe d'un autre tribunal, selon la distinction faite à l'article précédent, l'insertion de ces modifications est faite après l'énonciation de l'inscription initiale sur la base des données prévues au bordereau délivré par le premier tribunal, le bailleur doit notifier à ce dernier le report de l'inscription modifiée en vertu d'un extrait de ladite insertion sur le registre du greffe de ce tribunal.

Art. 5. - Afin de s'inscrire au registre de leasing, le bailleur présente au greffe du tribunal compétent les documents suivants :

- une demande écrite,
- deux copies du contrat de leasing enregistrées à la recette des finances,
- deux copies du procès verbal de livraison des équipements, signées par le preneur indiquant d'une manière détaillée tous les équipements et matériel que le preneur a reçus du fournisseur,
- un extrait de l'immatriculation du preneur au registre du commerce, s'il est immatriculé.

Si la demande concerne l'insertion des modifications auprès du greffe du tribunal dans lequel l'inscription de l'opération initiale est faite, le bailleur présente deux copies du contrat complémentaire seulement.

Si l'insertion est du ressort d'un autre tribunal, le bailleur est tenu de présenter en plus des deux copies du contrat complémentaire, un extrait de l'inscription initiale.

Art. 6. - Le greffier procède à la radiation des inscriptions au registre de leasing soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou arrêt ayant la force de la chose jugée, et ce à la demande de toute personne ayant intérêt.

Art. 7. - Le greffier inscrit au registre de leasing ce qui suit :

- 1 - le numéro chronologique du dépôt,
- 2 - la date du dépôt,
- 3 - le nom du déposant et sa qualité,
- 4 - le nom du bailleur, son adresse et son numéro d'immatriculation au registre du commerce,
- 5 - le nom du preneur, son adresse, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il est immatriculé,
- 6 - le nom du fournisseur et son adresse,
- 7 - la durée et le montant du leasing,
- 8 - les mentions relatives aux équipements et au matériel suivant le procès verbal de livraison prévu par l'article 5 du présent arrêté,
- 9 - le lieu de l'exploitation des équipements ou du matériel,
- 10 - les modifications des renseignements indiqués pouvant intervenir ultérieurement,
- 11 - l'énonciation des radiations des inscriptions.

Art. 8. - Le greffier délivre, lorsqu'il reçoit les pièces justificatives de l'opération de leasing, une copie du contrat de leasing et une copie du procès verbal de la livraison des équipements et du matériel, affranchies d'un cachet spécial comportant le numéro d'ordre de l'opération au registre des contrats de leasing et sa date avec la signature du greffier en bas du cachet.

Le greffier du tribunal procède à l'inscription dans un délai de cinq jours à partir de la date de la réception des documents.

Art. 9. - Le greffier délivre à tout requérant un extrait de l'état des inscriptions portant éventuellement mention des transferts ou des inscriptions modificatives ou de radiation.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 1998.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de la justice du 24 février 1998, portant ouverture d'opérations d'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 2 mai 1998 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadad de "Essahla" délégation de Sidi Ali Ben Oun gouvernorat de Sidi Bouzid.

Tunis, le 24 février 1998.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 98-404 du 18 février 1998.

Monsieur Slaheddine Abdellah, ministre plénipotentiaire hors classe, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998.

La commission consultative de l'observatoire national de la circulation qui est présidée par le lieutenant-colonel Mohsen Ben Aïssa, directeur de l'observatoire national de la circulation, se compose des membres ci-après :

- le colonel Daghabgi Hassen, représentant du ministère de l'intérieur (direction générale de la garde nationale),

- le colonel Fateh Maâtoug, représentant du ministère de l'intérieur (direction générale de la sûreté nationale),

- Madame Zakia Mejri : représentante du ministère de la justice,

- Monsieur Belgacem Bouchiba : représentant du ministère des finances,

- Monsieur Abdelhafidh Fadhlouï : représentant du ministère de l'éducation,

- Monsieur Sassi Hammami : représentant du ministère du transport,

- Madame Amna Arifa : représentante du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- Docteur Nejib El Karoui : représentant du ministère de la santé publique,

- Monsieur Moncef Achour : représentant du ministère de l'enseignement supérieur,

- Monsieur Hassen Hannachi : représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- Monsieur Houcine Hazami : représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,

- Monsieur Habib El Bedhyafi : représentant du ministère du commerce,

- Mongi Daoud : représentant du ministère de l'industrie,

- Monsieur Jilani Hammami : représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

- Monsieur Rachid Mabrouk : représentant de l'établissement de la radio et de la télévision tunisienne,

- Monsieur Ismaïl Younbai : représentant de l'association tunisienne de la prévention des accidents de la route.

Le président de la commission consultative peut inviter, en cas de besoin, des représentants d'autres structures.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, relatif au transfert du siège de la commune de Tina gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont révisée ou modifiée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 5,

Vu le décret n° 94-511 du 7 mars 1994, portant création de la commune de Tina,

Vu la délibération du conseil municipal de Tina en date du 1er décembre 1997,

Arrête :

Article premier. - La commune de Tina est autorisée à transférer son siège sis sur la route de Gabès km 7 à son nouveau siège situé sur la route de Gabès km 7,5.

Art. 2. - Le président de la commune de Tina est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, relatif au transfert du siège de la commune de Ain JIoula gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont révisée

ou modifiée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 5,

Vu le décret n° 69-203 du 20 juin 1969, portant création de la commune de Aïn Jloula,

Vu la délibération du conseil municipal de Aïn Jloula en sa troisième session ordinaire de l'année 1997 en date du 14 octobre 1997,

Arrête :

Article premier. - La commune de Aïn Jloula est autorisée à transférer son siège sis à la place de la cité commerciale municipale à son nouveau siège situé à l'avenue du 7 novembre.

Art. 2. - Le président de la commune de Aïn Jloula est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1998, relatif au transfert du siège de la commune de Jedeliane gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont révisée ou modifiée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 5,

Vu le décret n° 85-570 du 8 avril 1985, portant création de la commune de Jedeliane,

Vu la délibération du conseil municipal de Jedeliane en date du 29 novembre 1997,

Arrête :

Article premier. - La commune de Jedeliane est autorisée à transférer son siège sis à la rue Omar Ibn El Khattabe à son nouveau siège situé à l'avenue du 7 novembre.

Art. 2. - Le président de la commune de Jedeliane est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Intérieur
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 98-405 du 18 février 1998, portant création du centre de défense et d'intégration sociales de Dar Chaâbane El Fehri et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 93-109 du 8 novembre 1993, fixant les attributions des centres de défense et d'intégration sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis des ministres de la justice et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier

Création

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif portant le nom de "Centre de défense et d'intégration sociales de Dar Chaâbane El Fehri".

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et il est placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

Chapitre deux

Organisation administrative

Art. 2. - L'administration du centre comprend : la direction et le conseil consultatif.

Section I

La direction du centre

Art. 3. - Le centre est dirigé par un directeur désigné par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale, et ce conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

Art. 4. - Le directeur assure la gestion technique, administrative et financière du centre et le représente dans tous les actes de la vie civile.

Il est assisté :

- d'un chef de service des affaires administratives et financières,

- d'un chef de service de la prévention,

- d'un chef de service de l'encadrement et de l'insertion.

Art. 5. - Le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion des questions relatives au personnel, au matériel et au budget du centre.

Art. 6. - Le service de la prévention est chargé :

- de concevoir et mettre en place des programmes et des mesures préventives et en assurer le suivi,

- d'agir en collaboration avec la famille et les institutions concernées en vue de renforcer les moyens de sauvegarde de l'intégrité physique et morale des personnes en difficulté.

Art. 7. - Le service de l'encadrement et de l'insertion est chargé d'assurer l'encadrement et le suivi des personnes en difficulté et d'entreprendre toute sorte d'intervention permettant leur réintégration sociale.

Art. 8. - Les chefs de service prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et ce conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficient des indemnités et avantages y afférents.

Section 2

Le conseil consultatif

Art 9. - Le conseil consultatif examine et donne son avis sur les programmes et activités du centre, sur les questions relatives à son fonctionnement administratif et financier ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.

Art. 10. - Le conseil consultatif est composé comme suit :

- le directeur du centre : président,
- un représentant du ministère de la justice,
- un représentant des services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des affaires religieuses,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de l'éducation,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de la culture,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- le chef de service de la prévention du centre,
- le chef de service de l'encadrement et de l'insertion du centre,
- cinq représentants des associations intervenant dans le domaine de la défense et de l'intégration sociales.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des départements et associations concernés.

Le conseil peut faire appel à titre consultatif, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de la défense et de l'intégration sociales.

Le chef de service des affaires administratives et financières assure le secrétariat du conseil.

Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

La date de chaque réunion, ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la réunion.

Les réunions du conseil ne peuvent être valables que si les deux tiers de ses membres sont présents. A défaut d'atteinte du quorum, le président du conseil doit adresser une deuxième convocation, une semaine au moins avant la date prévue de la réunion.

La réunion sera tenue, suite à la deuxième convocation, quelque soit le nombre des présents. Les recommandations et les propositions du conseil sont prises à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre trois

Organisation financière

Art. 12. - Les recettes du centre comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics ou tout autre organisme public,
- les ressources propres provenant des activités du centre : vente de publications, activités de formation, études etc...
- les dons et legs.

Art. 13. - Les dépenses du centre comprennent les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du centre.

Art. 14. - Le directeur du centre est l'ordonnateur du budget, toutefois il peut déléguer une partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Le projet de budget du centre est arrêté par le directeur, après avis du conseil consultatif. Il est approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 16. - Un agent comptable dont la gestion est soumise à la législation en vigueur effectue les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 17. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-407 du 18 février 1998.

Monsieur Mohamed Ben Gharbia, inspecteur en chef du travail, est nommé dans le grade d'inspecteur général du travail.

Par décret n° 98-406 du 18 février 1998.

Messieurs Abderrazak Khlifi, Khaled Touhami et Abderrahmen Khemakhem, conciliateurs en chefs, sont nommés dans le grade de conciliateur général.

Par décret n° 98-408 du 18 février 1998.

Monsieur Ammar Khemili, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Siliana.

En application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire au titre de l'année 1997

Monsieur Hafedh Saïdani.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 février 1998, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 96-1885 du 14 octobre 1996, chargeant Monsieur Abderraouf Cossentini, administrateur des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 97-1963 du 11 octobre 1997, relatif à la nomination du ministre de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderraouf Cossentini, administrateur,

chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux est habilité à signer par délégation du ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie "A" et "B" soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1998 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchou

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 85-237 du 5 février 1985 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 13 du 15 février 1985) et portant expropriation pour cause d'utilité publique, de diverses parcelles de terre sises à Tunis, nécessaires à la construction du siège du ministère des affaires étrangères et tel que rectifié par le tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 77 du 1er novembre 1985.

En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au lieu de :

N° de la parcelle : 11.

Situation : Tunis.

Nature des terrains : terrain nu.

Nature du titre : T.F n° 865 Tunis S2 partie.

Superficie : 11 a 80 ca.

Noms et prénoms des propriétaires ou présumés tels : Société Ettaoufik.

Lire :

N° de la parcelle sur le plan : 11 conforme à la parcelle n° 4 du plan du titre foncier n° 865 Tunis.

N° du T.F : 865 Tunis.

Situation de la parcelle : Tunis.

Nature de la parcelle : terre nue.

Superficie totale de l'immeuble : 2 h 46 a 30 ca.

Superficie expropriée : 11 a 70 ca.

Noms et prénoms des propriétaires ou présumés tels :

1) Société Ettaoufik.

2) Union internationale des banques.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-409 du 18 février 1998, fixant les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 36,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 94-1738 du 22 août 1994, fixant les tarifs réduits et les contributions aux frais de soins et d'hospitalisation institués au profit des structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires relevant du ministère de la santé publique ainsi que les modalités de leur prise en charge et les tarifs auxquels ils sont assujettis.

Chapitre premier

Les catégories des bénéficiaires des tarifs réduits et les modalités de leur prise en charge

Art. 2. - Bénéficient des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques les personnes appartenant à une famille dont le revenu annuel ne dépasse pas :

- un montant égal au salaire minimum inter professionnel garanti des différentes professions si le nombre de la famille ne dépasse pas 2 personnes,

- un montant égal une fois et demi au salaire minimum inter professionnel des différentes professions si le nombre de la famille varie entre trois et cinq personnes,

- un montant égal deux fois au salaire minimum inter professionnel des différentes professions si le nombre de la famille dépasse cinq personnes.

Pour l'application des dispositions du présent décret, n'est pris en considération dans la fixation des membres de la famille que le candidat et son conjoint et les enfants légalement à charge.

En sus de la condition précitée, le bénéficiaire des tarifs réduits ne doit pas être affilié à l'un des régimes de sécurité sociale et sa situation ne lui permet pas l'affiliation à l'un de ces régimes.

Le bénéfice des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques, s'effectue dans la limite du nombre global des cartes et des quotas régionaux proposés par la commission nationale mentionnée par le présent décret.

Le nombre global des cartes et les quotas régionaux sont fixés par arrêté conjoint des ministres des finances, des affaires sociales et de la santé publique.

Art. 3. - Pour bénéficier des tarifs réduits, le demandeur doit présenter un dossier qui comprend :

- une demande rédigée conformément à un modèle établi par le ministère des affaires sociales à retirer auprès de ses services régionaux et dont relève le lieu de résidence de l'intéressé.

- une déclaration sur l'honneur justifiant que le demandeur n'est pas affilié à l'une des caisses de sécurité sociale et que sa situation ne lui permet pas de s'y affilier.

- une déclaration fiscale des revenus du candidat et de son conjoint.

- une copie de la carte d'identité nationale ou un extrait de naissance pour chaque membre de la famille ne disposant pas d'une carte d'identité.

- une photo d'identité du candidat et de son conjoint.

Art. 4. - Le dossier relatif à la demande en vue de bénéficier des tarifs réduits comprenant tous les documents et les renseignements demandés est remis aux services régionaux compétents des affaires sociales.

Les services précités procèdent à une enquête sociale ainsi qu'à tout ceux qu'ils jugent nécessaires à vérifier à propos de ces dossiers et les transmettent à la commission locale des tarifs réduits mentionnée à l'article 5 du présent décret.

Art. 5. - Il est créé, au niveau de chaque délégation, une commission locale chargée d'examiner les dossiers afférents à la demande de bénéficiaire des tarifs réduits. Elle est présidée par le délégué et composée des membres suivants :

- Le président de la municipalité territorialement compétente ou son représentant.

- Le chef de secteur territorialement compétent.

- Le représentant des services régionaux compétents des affaires sociales.

- Le directeur de la structure sanitaire publique territorialement compétent ou son représentant.

- Le représentant du comité local de solidarité sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant des services régionaux des affaires sociales.

Art. 6. - La commission locale se réunit, chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son président, en vue d'examiner les dossiers qui lui sont soumis. Elle émet son avis et les transmet à la commission régionale mentionnée à l'article 7 du présent décret.

La commission locale a toutes les prérogatives pour demander toutes les informations complémentaires qu'elle juge utiles et peut demander l'audition du candidat.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre côté. Ils sont signés par les membres présents.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ces membres.

Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des présents.

La commission propose à la majorité des voix des membres présents la liste des bénéficiaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Il est créé, au niveau de chaque gouvernorat, une commission régionale, chargée d'examiner les dossiers afférents à la demande de bénéficiaire des tarifs réduits qui lui sont transmis par la commission locale. Elle est présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des membres suivants ou leurs représentants :

- Le chef du centre régional du contrôle des impôts.

- Le directeur régional des affaires sociales.

- Le directeur régional de la santé publique.

- Le représentant de la caisse nationale de sécurité sociale de la région.

- Le représentant de la commission régionale de la solidarité sociale.

Le président peut convoquer toute personne dont la présence lui semble utile.

Le secrétariat de la commission régionale des tarifs réduits est assuré par les services régionaux compétents des affaires sociales.

Ces services préparent l'ordre du jour et consignent les procès verbaux dans un registre côté, conservent les documents et assurent tous les travaux qui leur sont confiés par le président de la commission.

Art. 8. - La commission régionale se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son président pour étudier les dossiers qui lui sont présentés et arrêter la liste des bénéficiaires des tarifs réduits dans la limite des quotas régionaux fixés par arrêté conjoint des ministres des finances, des affaires sociales et de la santé publique.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès verbaux qui comportent les listes nominatives des personnes bénéficiaires des tarifs réduits. Ils sont signés par tous les membres présents.

Des copies de ces procès-verbaux et des listes nominatives des personnes bénéficiaires des tarifs réduits sont transmises à la direction régionale de la santé publique qui en informe les établissements sanitaires publics y relevant, de la liste des bénéficiaires des tarifs réduits.

Les ministères des affaires sociales et de la santé publique sont informés, périodiquement et suite à chaque séance, de réunion de la commission régionale du nombre des bénéficiaires des tarifs réduits.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des membres présents.

La commission arrête à la majorité des voix des membres présents la liste des bénéficiaires. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. - Les cartes des tarifs réduits sont établies et imprimées par le ministère de la santé publique, selon un modèle arrêté conjointement par les ministères des affaires sociales et de la santé publique, et sont remises au ministère des affaires sociales conformément au nombre global de cartes et aux quotas régionaux prévus par l'article 2 du présent décret.

Les services régionaux compétents des affaires sociales délivrent les cartes des tarifs réduits aux bénéficiaires conformément aux listes retenues. Ces cartes ne sont valables qu'après l'apposition du cachet de la recette de l'établissement sanitaire du lieu de résidence du bénéficiaire principal après le paiement de la cotisation annuelle citée à l'article 10 du présent décret.

Art. 10. - La cotisation annuelle pour bénéficier des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques est fixée à (10) dix dinars.

Cette cotisation est payable au titre de chaque année et pour chaque carte à la recette de l'établissement sanitaire du lieu de résidence du bénéficiaire contre remise d'une quittance.

Art. 11. - Le règlement de la cotisation annuelle aux tarifs réduits confère une validité générale auprès de l'ensemble des structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique.

Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne la suppression des effets de la carte des tarifs réduits.

Dans le cas où le bénéficiaire de la carte des tarifs réduits ne paie pas le montant de cette cotisation pour une année ou plus, il est assujéti au paiement de tous les arriérés.

Art. 12. - La validité de la carte des tarifs réduits est fixée pour (5) cinq ans. Elle est validée annuellement par l'établissement sanitaire précité à l'alinéa deux de l'article 10 par l'apposition de son cachet dans la case afférente à l'année concernée contre paiement de la cotisation annuelle.

Le bénéficiaire peut renouveler sa demande pour bénéficier des tarifs réduits. Dans ce cas, la demande de renouvellement doit être présentée aux services régionaux compétents des affaires sociales six (6) mois au moins avant l'expiration de la validation de la carte attribuée.

Les ministères des affaires sociales et de la santé publique peuvent procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer des conditions d'attribution de ces cartes.

Art. 13. - Tout changement intervenu dans la situation familiale ou sociale du bénéficiaire doit être déclaré aux services régionaux compétents des affaires sociales par le bénéficiaire ou les structures locales intéressées.

Toute fausse déclaration ou changement de situation non déclaré entraîne le retrait de la carte des tarifs réduits.

Art. 14. - Il est créé une commission nationale des tarifs réduits chargée notamment de :

- définir les orientations de base pour l'attribution des cartes des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique.
- proposer le nombre global des cartes et les quotas régionaux à distribuer.
- étudier toutes les questions relatives au bénéfice des tarifs réduits qui lui sont soumises par son président.

Art. 15. - La commission nationale des tarifs réduits est présidée par le ministre des affaires sociales ou son représentant et composée des membres suivants :

- Un représentant du premier ministère.
- Un représentant du ministère de l'intérieur.
- Un représentant du ministère des finances.
- Un représentant du ministère du développement économique.
- Deux représentants du ministère des affaires sociales
- Deux représentants du ministère de la santé publique
- Un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale
- Un représentant de l'union tunisienne de la solidarité sociale.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis lui semble utile.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 16. - La commission nationale se réunit une fois par un au moins et chaque fois que cela est nécessaire sur convocation de son président.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la promotion sociale du ministère des affaires sociales.

L'ordre du jour des réunions de la commission est fixé par son président, il est adressé aux différents membres une semaine au moins avant la date de la réunion.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ces membres.

Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quel que soit le nombre des présents.

La commission donne ses avis et propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre II

Les tarifs réduits de soins et d'hospitalisation

Art. 17. - Les tarifs réduits des consultations sont fixés selon un pourcentage des tarifs en vigueur pour la prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique comme suit :

- Les centres de santé de base : 20% du tarif d'une consultation de médecine générale.

- Les hôpitaux de circonscription : 25% du tarif d'une consultation de médecine générale.

- Les hôpitaux régionaux : 30% du tarif d'une consultation de spécialité.

- Les établissements sanitaires à vocation universitaire : 30% du tarif d'une consultation effectuée par un maître de conférence.

Art. 18. - Les tarifs réduits d'hospitalisation sont fixés selon un forfait égal au montant des tarifs en vigueur pour une journée d'hospitalisation pour les malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique quelque soit la durée de séjour.

Le forfait visé à l'alinéa premier du présent article englobe le coût des consultations médicales, des soins infirmiers, des médicaments de la nomenclature hospitalière et des produits à usage médical ainsi que le coût des gaz médicaux et accessoires, de la nourriture et des frais généraux (électricité, chauffage, climatisation, eau et linge).

Les personnes accompagnant les malades sont assujetties au paiement de la moitié du tarif forfaitaire appliqué au malade concerné. Toutefois les accompagnants des malades sur prescription médicale ne sont tenus qu'au paiement du tiers de ce tarif forfaitaire.

Art. 19. - L'admission des malades n'est prononcée que lorsque le malade ou à défaut sa famille a payé au préalable le montant correspondant.

Art. 20. - En cas d'urgence, le malade doit être admis même en l'absence de toutes pièces d'état civil ou de tout renseignement sur les conditions de prise en charge des frais d'hospitalisation et sans condition de paiement au préalable une fois les soins urgents dispensés, le malade doit payer les frais de soins conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 21. - Les frais des examens complémentaires de radiologie, de biologie, d'explorations fonctionnelles et endoscopiques ainsi que les frais des interventions chirurgicales et tout autre acte inscrit à la nomenclature, sont payés selon un taux de 20% des tarifs en vigueur des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé dans les limites d'un montant ne dépassant pas trente dinars dans tous les cas de figure, en sus des tarifs réduits des consultations et de l'hospitalisation.

Le malade soumis à des séances d'hémodialyse n'est assujetti qu'au paiement d'un dinar pour chaque séance.

Les frais de prothèse et d'implants fixés au corps du malade sont payés directement par le malade selon un taux de 20% de leur prix coûtant. Toutefois le montant ne doit pas dépasser cinquante dinars.

Art. 22. - Les montants des tarifs réduits provenant de l'application des pourcentages mentionnés au présent décret sont fixés par tranche entière de cinq cent millimes. La dernière tranche est comptée sur la base d'une tranche entière.

Chapitre III

Dispositions diverses

Art. 23. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux victimes des accidents de travail et des maladies professionnelles, les affiliés des régimes conventionnels de sécurité sociale et de prévoyance sociale sont assujettis au paiement des tarifs réduits mentionnés au présent décret, en sus des montants pris en charge par les caisses de sécurité sociale sur la base des conventions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire.

Art. 24. - Demeurent en vigueur les cartes d'assistance médicale gratuite de deuxième catégorie attribuées conformément aux dispositions de la loi n° 87-29 du 12 juin 1987, relative au régime de l'assistance médicale gratuite et les textes pris pour son application. les dispositions du présent décret sont applicables aux bénéficiaires de ces cartes jusqu'à leur renouvellement.

Les titulaires de ces cartes doivent régulariser leur situation en présentant des demandes pour bénéficier des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques conformément aux conditions et procédures citées au chapitre premier et dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la publication du présent décret.

Les cartes de soins citées à l'alinéa premier du présent article ne sont plus valables après un an à compter de la publication du présent décret.

Art. 25. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n° 94-1738 du 22 août 1994 sus-visé.

Art. 26. - Les ministres de l'intérieur, des finances, des affaires sociales et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 février 1998, relatif à l'approbation du manuel de procédures de l'université du sud à Sfax.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 470/95 du 23 mars 1995, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 49/96 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 26 janvier 1996 relatif au plan particulier de mise à niveau du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant la procédure de préparation des plans ministériels de mise à niveau établie conformément au décret n° 49/96 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel de procédures relatif à l'université du sud à Sfax.

Arrête :

Article premier. - Le manuel de procédures de l'université du sud à Sfax est approuvé.

Art. 2. - Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. - Le président de l'université du sud à Sfax est chargé de l'actualisation de ce manuel chaque fois qu'il sera nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance du 19 février 1998, fixant la liste des départements à l'institut supérieur des cadres de l'enfance.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983 et notamment son article 137,;

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990 et notamment son article 72,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 92-1804 du 5 octobre 1992, portant organisation de l'institut supérieur des cadres de l'enfance, tel que complété par le décret n° 97-1006 du 26 mai 1997,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, du transport, des communications, de la culture, de la santé publique, des affaires sociales et de la jeunesse et de l'enfance du 18 janvier 1997, portant refonte de la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur des cadres de l'enfance,

Sur proposition du président de l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis,

Arrêtent :

Article premier. - La liste des départements à l'institut supérieur des cadres de l'enfance est fixée comme suit :

-département des sciences humaines et des sciences s'y rapportant.

- département des techniques d'animation.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

INTEGRATIONS

Par décret n° 98-410 du 18 février 1998.

Monsieur Salem Hizem, est intégré dans le grade d'administrateur général à compter du 1er janvier 1997.

Par décret n° 98-411 du 18 février 1998.

Messieurs Tarek Limam et Ali Ben Khelifa, sont intégrés dans le grade d'administrateur en chef à compter du 1er janvier 1997.

NOMINATION

Par décret n° 98-412 du 20 février 1998.

Monsieur Mohamed Lamine Ben Rehouma, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kébili..

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 98-417 du 18 février 1998.

Monsieur Karim Gharbi, ingénieur en chef au ministère du commerce est nommé dans le grade d'ingénieur général.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 98-413 du 18 février 1998, complétant le décret n° 95-2436 du 11 décembre 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être attribuées aux usagers par le services et les entreprises publiques relevant du ministère de l'industrie.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 5,

Vu le décret n° 95-239 du 13 février 1995, relatif aux attestations à caractère commun demandées dans les relations entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - est ajouté à l'article premier du décret n° 95-2436 du 11 décembre 1995 ce qui suit :

Bureau de l'assistance aux entreprises.

1/ Attestation d'entreprise en difficultés économiques concernant les entreprises désirant bénéficier des dispositions de la loi 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

Art. 2. - Conformément aux dispositions du décret n° 95-239 du 13 février 1995, les services du ministère de l'industrie ainsi que les établissements et les entreprises publics sous sa tutelle sont autorisés à délivrer à leurs usagers des attestations demandées par des administrations étrangères.

Art. 3. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-414 du 18 février 1998.

Monsieur Ridha Touiti, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, est nommé dans le grade d'ingénieur général .

Par décret n° 98-415 du 18 février 1998.

Monsieur Ahmed Rafik Ben Brahim, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, est nommé dans le grade d'ingénieur général .

Par décret n° 98-416 du 18 février 1998.

Monsieur Mahmoud Amrouni, ingénieur en chef au ministère de l'industrie, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Arrêté du ministre de l'industrie du 19 février 1998, portant approbation du manuel des procédures relatif à la direction de la sécurité au ministère de l'industrie.

Le ministres de l'industrie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leurs élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'industrie,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les modalités pratiques que chaque département est appelé à prendre pour la préparation de son plan de mise à niveau tel que fixé par le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996,

Vu le manuel des procédures relatif à la direction de la sécurité,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le manuel des procédures relatif à la direction de la sécurité.

Art. 2. - L'ensemble des services concernés sont chargés de l'application du contenu de ce manuel.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité est chargé de la mise à jour de ce manuel chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 4. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 19 février 1998.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-418 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994, portant création du commissariat général au développement régional,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997.

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 94-2044 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier février 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre Premier

Organisation administrative

Section Première

Le directeur général

Article premier - Le commissariat général au développement régional est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre du développement économique. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant des autorités de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment de :

- 1 - présider le conseil d'entreprise.
- 2 - assurer la direction administrative, financière et technique du commissariat.
- 3 - conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- 4 - arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution.
- 5 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- 6 - arrêter les états financiers.
- 7 - proposer l'organisation des services du commissariat, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

8 - engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

9 - conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du commissariat et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10 - représenter le commissariat auprès des tiers et dans les actes civils, administratifs et financiers et judiciaires et ce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

11 - établir des rapports permanents sur l'activité du commissariat et les soumettre au ministère du développement économique.

12 - exécuter toute autre mission entrant dans les activités du commissariat qui viendrait à lui être confiée par le ministère du développement économique.

Art. 2. - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du commissariat qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 3. - Il est créé au sein du commissariat général au développement régional, un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- les états financiers.
- l'organisation des services du commissariat.
- le statut particulier du personnel du commissariat ainsi que son régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- les conditions d'attributions des emplois fonctionnels.
- la loi des cadres.
- les marchés et les conventions conclus par le commissariat.
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du commissariat.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité du commissariat et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général du commissariat. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du ministère des finances.
- un représentant du gouvernorat de Tunis.
- un représentant du gouvernorat de l'Ariana.
- un représentant du gouvernorat de Ben Arous.
- un représentant du gouvernorat de Bizerte.
- un représentant du gouvernorat de Nabeul.
- un représentant du gouvernorat de Zaghouan.
- un représentant du gouvernorat de Sousse.
- un représentant du gouvernorat de Monastir.
- un représentant du gouvernorat de Mahdia.
- un représentant du gouvernorat de Sfax.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre du développement économique sur proposition des ministères et organismes concernés et ce, pour période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil d'entreprise et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. - 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général du commissariat pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeurs, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre du commissariat pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise du commissariat général au développement régional.

Il ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le directeur général du commissariat doit en informer le ministère du développement économique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 7. - Le directeur général arrête, dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de leur financement.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 8. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et les dotations que l'Etat accorde au commissariat.
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales du commissariat.
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles.
- le produit des biens meubles et immeubles.
- les subventions, dons et legs
- tout autre produit pouvant revenir au commissariat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du commissariat.
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant.
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts.
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions du commissariat.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les ressources et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat.
- les produits des emprunts.
- les recettes et autres contributions.
- L'excédent du budget de fonctionnement.

B - En dépenses

- les dépenses d'équipement et d'extension
- les dépenses de renouvellement des équipements.
- Les dépenses d'études et de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 10. - La comptabilité du commissariat général au développement régional est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le commissariat doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 11. - Sont soumises obligatoirement au ministère du développement économique les questions suivantes et ce en vue d'être approuvées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- le statut particulier du personnel du commissariat ainsi que le régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- l'organigramme.
- les conditions d'attributions des emplois fonctionnels.
- la loi des cadres.
- les augmentations salariales
- le contrat objectif.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- les états financiers.
- Les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- les transactions immobilières.
- L'acceptation des dons, legs et contributions de toutes natures accordées au commissariat.
- Les emprunts de toutes natures.

- le classement du commissariat et la rémunération de son directeur général.

et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Le contrat objectif est signé par le ministre du développement économique et le directeur général du commissariat général au développement régional.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen du budget prévisionnel du commissariat. A cet effet, le commissariat élabore des rapports annuels d'évaluation, communiqués au ministère du développement économique.

Art. 13. - Le budget prévisionnel du commissariat général au développement régional est approuvé par décision du ministre du développement économique.

Art. 14. - Les états financiers du commissariat général au développement régional, sont approuvés par décision du ministère du développement économique, sur la base du rapport du réviseur des comptes, établi à cet effet.

Art. 15. - Le directeur général du commissariat général au développement régional doit communiquer, au ministère du développement économique, les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement

- les états financiers,

- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

- les procès verbaux du conseil d'entreprise,

- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. - Le directeur général du commissariat général au développement régional doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après et ce, dans les délais fixés à l'article 15 sus-visé.

- les contrats objectifs,

- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,

- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Il est désigné auprès du commissariat général au développement régional un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 94-2044 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional.

Art. 19. - Le ministre du développement économique et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-419 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Sud.

Le Président de la République

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finance complémentaire pour la gestion 1988, et notamment son article 9,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-83 du 18 juillet 1994, portant création de l'office du développement du Sud,

Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994 portant création du commissariat général au développement régional,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-551 du 31 mars 1997.

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 94-2046 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office du développement du Sud,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier février 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre Premier

Organisation administrative

Section Première

Le directeur général

Article premier. - L'office du développement du Sud est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre du développement économique. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant des autorités de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment de :

1 - présider le conseil d'entreprise.

2 - assurer la direction administrative, financière et technique de l'office.

3 - conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

4 - arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution.

5 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement.

6 - arrêter les états financiers.

7 - proposer l'organisation de l'office, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

8 - engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

9 - conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'office et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10 - représenter l'office auprès des tiers, dans les actes civils, administratifs, financiers et judiciaires et ce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

11 - établir des rapports périodiques sur l'activité de l'office et les soumettre au ministère du développement économique.

12 - exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'office qui viendrait à lui être confiée par le ministère du développement économique.

Art. 2. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel de l'office qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 3. - Il est créé au sein de l'office du développement du Sud, un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- les états financiers.
- l'organisation de l'office.
- le statut particulier du personnel de l'office ainsi que son régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- les conditions d'attributions des emplois fonctionnels.
- la loi des cadres.
- les marchés et les conventions conclus par l'office.
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'office.

et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'office et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général de l'office. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère des finances.
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du gouvernorat de Médenine
- un représentant du gouvernorat de Tataouine.

- un représentant du gouvernorat de Gafsa.

- un représentant du gouvernorat de Tozeur.

- un représentant du gouvernorat de Gabès

- un représentant du gouvernorat de Kébili.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre du développement économique sur proposition des ministères et organismes concernés et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. - 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'office pour donner son avis les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'état et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeurs, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise de l'office.

Il ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le directeur général de l'office doit en informer le ministère du développement économique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 7. - Le directeur général arrête, dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de leur financement.

le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 8. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'office.

- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office.

- les produits de la vente des biens meubles et immeubles.

- le produit des biens meubles et immeubles.
- les subventions, dons et legs
- tout autre produit pouvant revenir à l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office.
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant.
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts.
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'office.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les ressources et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat.
- les produits des emprunts.
- les recettes et autres contributions.
- L'excédent du budget de fonctionnement.

B - En dépenses

- les dépenses d'équipement et d'extension.
- les dépenses de renouvellement des équipements.
- Les dépenses d'études et de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 10. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'office doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 11. - Sont soumises obligatoirement au ministère du développement économique les questions suivantes et ce en vue d'être approuvées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- le statut particulier du personnel de l'office ainsi que le régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- l'organigramme.
- les conditions d'attributions des emplois fonctionnels.
- la loi de cadres.
- les augmentations salariales
- le contrat objectif.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement.
- les états financiers.
- Les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- les transactions immobilières.
- L'acceptation des dons, legs et contributions de toutes natures accordées à l'office.
- Les emprunts de toutes natures.
- le classement de l'office et la rémunération de son directeur général.

Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Le contrat objectif est signé par le ministre du développement économique et le directeur général de l'office.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen du budget prévisionnel de l'office. A cet effet, l'office élabore des rapports annuels d'évaluation, communiqués au ministère du développement économique.

Art. 13. - Le budget prévisionnel est approuvé par décision du ministre du développement économique.

Art. 14. - Les états financiers de l'office, sont approuvés par décision du ministre du développement économique, sur la base du rapport du réviseur des comptes, établi à cet effet.

Art. 15. - Le directeur général de l'office de développement du Sud doit communiquer, au ministère du développement économique, les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des acomptes et les lettres de direction,
- les procès verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. - Le directeur général de l'office du développement du Sud doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après et ce, dans les délais fixés à l'article 15 sus-visé.

- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Il est désigné auprès de l'office du développement du Sud un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 94-2046 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office au développement régional.

Art. 19. - Le ministre du développement économique et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 89-420 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Nord Ouest.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel

et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finance complémentaire pour la gestion 1988, et notamment son article 9,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-85 du 18 juillet 1994, portant création de l'office du développement du Nord Ouest,

Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994 portant création du commissariat général au développement régional,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-551 du 31 mars 1997.

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 94-2045 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office du développement du Nord Ouest,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique telque modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier février 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre Premier

Organisation administrative

Section Première

Le directeur général

Article premier. - l'office du développement du Nord Ouest est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre du développement économique. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant des autorités de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment de :

- 1 - présider le conseil d'entreprise.
- 2 - assurer la direction administrative, financière et technique de l'office.
- 3 - conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- 4 - arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution.
- 5 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement.

6 - arrêter les états financiers.

7 - proposer l'organisation de l'office, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

8 - engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

9 - conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'office et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10 - représenter l'office auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et financiers et judiciaires et ce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

11 - établir des rapports périodiques sur l'activité de l'office et les soumettre au ministère du développement économique.

12 - exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'office qui viendrait à lui être confiée par le ministère du développement économique.

Art. 2. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel de l'office qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 3. - Il est créé au sein de l'office du développement du Nord Ouest, un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- les états financiers.
- l'organisation de l'office.
- le statut particulier du personnel de l'office ainsi que son régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels.
- la loi des cadres.
- les marchés et les conventions conclus par l'office.
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'office.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'office et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général de l'office. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du ministère de développement économique,
- un représentant du ministère des finances.
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat
- un représentant du gouvernorat de Siliana.
- un représentant du gouvernorat du Kef.
- un représentant du gouvernorat de Jendouba.
- un représentant du gouvernorat de Béja

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre du développement économique sur proposition des ministères et organismes concernés et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. - 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'office pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeurs, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise de l'office.

Il ne peut s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le directeur général de l'office doit en informer le ministère du développement économique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 7. - Le directeur général arrête, dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de leur financement.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 8. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

- A - En recettes :
 - les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'office.
 - les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office.
 - les produits de la vente des biens meubles et immeubles.
 - le produit des biens meubles et immeubles.
 - les subventions, dons et legs
 - tout autre produit pouvant revenir à l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office.
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant.
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts.
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'office.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les ressources et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat.
- les produits des emprunts.
- les recettes et autres contributions.
- l'excédent du budget de fonctionnement.

B- En dépenses

- dépenses d'équipement et d'extension.
- les dépenses de renouvellement des équipements.
- Les dépenses d'études et de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 10. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'office doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 11. - Sont soumises obligatoirement au ministère du développement économique les questions suivantes, et ce, en vue d'être approuvées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel de l'office ainsi que le régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- l'organigramme.
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels.
- la loi de cadres.
- les augmentations salariales
- le contrat objectif.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement
- les états financiers.
- les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- les transactions immobilières.
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toutes natures accordées à l'office.
- les emprunts de toutes natures.
- le classement de l'office et la rémunération de son directeur général.

Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Le contrat objectif est signé par le ministre du développement économique et le directeur général de l'office.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen du budget prévisionnel de l'office. A cet effet, l'office élabore des rapports annuels d'évaluation, communiqués au ministère du développement économique.

Art. 13. - Le budget prévisionnel est approuvé par décision du ministère du développement économique.

Art. 14. - Les états financiers de l'office, sont approuvés par décision du ministre du développement économique, sur la base du rapport du réviseur des comptes, établi à cet effet.

Art. 15. - Le directeur général de l'office de développement du Nord Ouest doit communiquer, au ministère du développement économique, les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des acomptes et les lettres de direction,
- les procès verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. - Le directeur général de l'office du développement du Nord Ouest doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après, et ce, dans les délais fixés à l'article 15 susvisé.

- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Il est désigné auprès de l'office du développement du Nord Ouest un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 94-2044 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Nord Ouest.

Art. 19. - Le ministre du développement économique et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-421 du 18 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Centre Ouest.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finance complémentaire pour la gestion 1988, et notamment son article 9,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 94-84 du 18 juillet 1994, portant création de l'office du développement du Centre Ouest,

Vu la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994 portant création du commissariat général au développement régional,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-551 du 31 mars 1997.

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 94-2047 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités et fonctionnement de l'office du développement du Centre Ouest,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique telque modifié et complété par le décret n° 96-1225 du premier février 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre Premier

Organisation administrative

Section Première

Le directeur général

Article premier. - L'office du développement du Centre Ouest est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre du développement économique. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant des autorités de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment de :

- 1 - présider le conseil d'entreprise.
- 2 - assurer la direction administrative, financière et technique de l'office.
- 3 - conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- 4 - arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution.
- 5 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement.
- 6 - arrêter les états financiers.
- 7 - proposer l'organisation de l'office, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

8 - engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

9 - conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'office et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

10 - représenter l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et financiers et judiciaires, et ce, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

11 - établir des rapports périodiques sur l'activité de l'office et les soumettre au ministère du développement économique.

12 - exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'office qui viendrait à lui être confiée par le ministère du développement économique.

Art. 2. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel de l'office qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel, à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 3. - Il est créé au sein de l'office du développement du Centre Ouest, un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes:

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement.
- les états financiers.
- l'organisation de l'office.
- le statut particulier du personnel de l'office ainsi que son régime de rémunération.
- le tableau de classifications des emplois.
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels.
- la loi des cadres.
- les marchés et les conventions conclus par l'office.
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'office.

Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'office et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général de l'office. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère des finances.
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du gouvernorat de Kairouan.
- un représentant du gouvernorat de Sidi Bouzid.
- un représentant du gouvernorat de Kasserine.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre du développement économique sur proposition des ministères et organismes concernés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. - 5. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'office pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeurs, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de l'office pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise de l'office.

Il ne peut s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le directeur général de l'office doit en informer le ministère du développement économique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Chapitre II

Organisation financière

Art. 7. - Le directeur général arrête, dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de leur financement.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 8. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'office.
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office.
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles.
- le produit des biens meubles et immeubles.
- les subventions, dons et legs
- tout autre produit pouvant revenir à l'office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office.
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant.
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts.
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'office.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les ressources et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat.
- les produits des emprunts.
- les recettes et autres contributions.
- l'excédent du budget de fonctionnement.

B - En dépenses

- dépenses d'équipement et d'extension.
- les dépenses de renouvellement des équipements.
- Les dépenses d'études et de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 10. - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'office doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leur approbation.

Chapitre III

Tutelle de l'Etat

Art. 11. - Sont soumises obligatoirement au ministère du développement économique les questions suivantes, et ce, en vue d'être approuvées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- le statut particulier du personnel de l'office ainsi que le régime de rémunération.
- le tableau de classification des emplois.
- l'organigramme.
- les conditions d'attributions des emplois fonctionnels.
- la loi de cadres.
- les augmentations salariales
- le contrat objectif.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement.
- les états financiers.
- les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- les transactions immobilières.
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toutes natures accordées à l'office.
- les emprunts de toutes natures.
- le classement de l'office et la rémunération de son directeur général.

Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. - Le contrat objectif est signé par le ministre du développement économique et le directeur général de l'office.

Le suivi de son exécution est assuré de l'examen du budget prévisionnel de l'office. A cet effet, l'office élabore des rapports annuels d'évaluation, communiqués au ministère du développement économique.

Art. 13. - Le budget prévisionnel est approuvé par décision du ministère du développement économique.

Art. 14. - Les états financiers de l'office, sont approuvés par décision du ministre du développement économique, sur la base du rapport du réviseur des comptes, établi à cet effet.

Art. 15. - Le directeur général de l'office de développement du Centre Ouest doit communiquer, au ministère du développement économique, les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 16. - Le directeur général de l'office du développement du Centre Ouest doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après et ce, dans les délais fixés à l'article 15 susvisé :

- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Il est désigné auprès de l'office du développement du Centre Ouest un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 94-2047 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du Centre Ouest.

Art. 19. - Les ministres du développement économique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 février 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Par décret n° 98-422 du 18 février 1998.

Monsieur Mohamed Najib Rejeb, maître de recherche agricole et de pêche, est chargé des fonctions de directeur général de l'institut de recherches en génie rural, eaux et forêts.

Par décret n° 98-423 du 20 février 1998.

Monsieur Mohamed Said El Gharbi, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Béja.

Par décret n° 98-424 du 20 février 1998.

Monsieur Mokhtar Ben Belgacem, ingénieur en chef est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de

la promotion de la production agricole au du commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 98-425 du 20 février 1998.

Monsieur Boubaker Chouchane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 98-426 du 20 février 1998.

Monsieur Béchir El Kéfi, chef de travaux de laboratoire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-427 du 20 février 1998.

Monsieur Habib Hammami, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole du Kef.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-428 du 20 février 1998.

Monsieur Mohamed Amouri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des ressources en eaux au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-429 du 20 février 1998.

Monsieur Aloua Harrabi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole (Kairouan-Sud) au commissariat régional au développement agricole de Kairouan.

Par décret n° 98-430 du 20 février 1998.

Monsieur Salah Mahjoub Bel Hadj Frej, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole Akouda au commissariat régional au développement agricole de Sousse.

Par décret n° 98-431 du 20 février 1998.

Monsieur Hmadi Hissoune, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

Par décret n° 98-432 du 20 février 1998.

Monsieur Lotfi Meftah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement forêt au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.